

1501690-53.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2204596/2021 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 19316102 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 1815/21/638 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 2204596 - DEL.SEC.MOGI CRUZES ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

1ª Vara Criminal

Av. Valentina Mello Freire Borenstein, nº 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501690-53.2021.8.26.0616 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501690-53.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2204596/2021 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 19316102 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 1815/21/638 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 2204596 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSIVAN DOS SANTOS MARTINS

G

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juíza de Direito: Dra. Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Vistos.

JOSIVAN DOS SANTOS MARTINS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, porque, segundo apurado, nas circunstâncias descritas na denúncia, no dia 29 de julho de 2021, por volta de 9h, na Praça Sacadura Cabral, Centro, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, trazia consigo para fins de tráfico, 05 (cinco) porções de crack, com peso líquido de 1,44g, 05 (cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 3,08g e 05 (cinco) porções de tetraidrocanabinol - THC (maconha), com peso líquido de 7,65g, substâncias estas que causam dependência física e psíquica, sem autorização legal ou regulamentar. Houve prisão em flagrante, sendo convertida em prisão preventiva, expedindo-se mandado de prisão em favor do réu, conforme r. decisão constante dos autos fls.

73/76.

Recebida a denúncia em 09 de setembro de 2021 (fls. 115), o acusado foi citado para oferecer resposta à acusação, a qual foi apresentada às fls. 113/114.

Prosseguiu-se a persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (fls. 151).

Durante a instrução, foram ouvidas 02 (duas) testemunhas, bem como interrogado o acusado, por meio do sistema audiovisual, de acordo com artigo 405, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal, e, em seguida, as partes debateram.

Ao final, apresentaram as partes memoriais (fls. 167).

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

A ação penal é improcedente.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 13, laudo pericial de fls. 145/147 e 148/150, bem como pela prova oral colhida. Entretanto, as provas carreadas aos autos, produzidas em sede policial, não foram confirmadas em juízo.

Ao serem ouvidos em juízo, as testemunhas Fernando Vechini Pereira e Felipe Alberto de Oliveira, guardas municipais, alegaram que estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram um grupo na praça. O acusado demonstrou nervosismo quando passamos e decidiram fazer abordagem. Abordado e em revista pessoal, tinha um saquinho na cueca dele. Os colegas começaram a fazer tumulto para afastá-lo. Foi necessário uso de força, no momento da abordagem, este se feriu no rosto, sendo portanto, prontamente encaminhado a UPA Rodeio, para atendimento. Dentro do saquinho, tinham drogas. O local é de usuário de droga e de álcool, perto da estação. Não tinha dinheiro com ele, nem anotações.

Ouvido em juízo, o acusado JOSIVAN DOS SANTOS MARTINS, alegou que tinha utilizado entorpecentes na noite anterior e que estava na praça Sacadura Cabral, com mais ou menos 10 pessoas, ingerindo bebidas alcóolicas, quando foi abordado pelos guardas municipais e prontamente os referidos guardas o acusaram de ter cometido um furto na madrugada da noite anterior. Após a abordagem, foi conduzido a Delegacia de Polícia, onde foi questionado sobre as drogas que haviam sido apreendidas com ele, prontamente negou as acusações e se reservou com o direito constitucional de se manifestar somente em juízo. Alega que não possuía dinheiro algum durante a abordagem. Por fim, alega que no local da abordagem era impossível acontecer o tráfico de drogas, pois a praça está situada ao lado de uma estação de Mogi das Cruzes, local muito movimentado e com muitas câmeras no local.

A partir do quadro probatório acima exposto, denota-se que os indícios inicialmente existentes em desfavor do acusado não foram convertidos em provas idôneas para a prolação de um decreto condenatório, o qual exige não um simples juízo de possibilidade ou probabilidade, mas sim prova segura quanto à materialidade e a autoria delitiva.

E, nesse sentido, os guardas civis não trouxeram aos autos nenhum elemento que comprovasse que as drogas encontradas com JOSIVAN se destinavam ao tráfico de entorpecente, sendo que o acusado sequer portava dinheiro e/ou anotações.

Assim, não havendo provas suficientes da participação do acusado no delito em tela, a absolvição é medida que se impõe.

Firme é a jurisprudência no sentido de que: "Para que subsista uma condenação e, mesmo para que ela seja imposta é preciso que a prova não dê azo a qualquer incerteza, mostrando-se límpida e firme. Qualquer dúvida já compromete o juízo da condenação". (TACRIM - AC - Rel. Juiz Camargo Sampaio - RT 549/348).

Desse modo, diante do conjunto probatório amealhado, não é possível apontar com segurança a autoria do delito ao réu, frisando-se que, no moderno Estado Democrático de Direito, vigem os princípios da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da Constituição Federal - CF) e in dubio pro reo, não se admitindo eventual decreto condenatório motivado em juízo hipotético, diga-se, há a necessidade de prova além da dúvida razoável acerca da materialidade e da autoria.

Havendo dúvida, impõe-se a absolvição.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na denúncia para ABSOLVER JOSIVAN DOS SANTOS MARTINS, da imputação que lhe foi feita pela denúncia, com

fundamento no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Expeça-se alvará de soltura clausulado, com urgência.

P.I.C.

Mogi das Cruzes, 03 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA